THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 22/2018JCCI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

V/v: Ý kiến đối với Nghị định quy chi tiết về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài (Nghị định số 143/2018/NĐ-CP)

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm2018

Kính gửi: Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Ủy Ban các vấn đề xã hội – Quốc hội

Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ của sự hỗ trợ của Chính phủ và các Cơ quan ban ngành đối với hoạt động của JCCI.

Đặc biệt, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Bộ đã phản ánh một số nguyện vọng của Hiệp hội chúng tôi vào Nghị định quy chi tiết về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài (Nghị định số 143/2018/NĐ-CP) do Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2018, cụ thể là người lao động là công dân nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định.

Tuy nhiên, do mô hình của các công ty tập đoàn rất đa dạng, do vậy chúng tôi lo ngại rằng việc hiểu nghĩa của cụm từ "Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp" sẽ có những cách hiểu khác nhau tùy thuộc vào mỗi cơ quan, ban ngành. Vì vậy, chúng tôi kính mong Quý cơ quan ban hành thông tư có định nghĩa rõ cụm từ "Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp" quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị định quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Nghị định số 11/2016/NĐ-CP) với một số trường hợp cụ thể sau đây:

- Trường hợp 1: Điều chuyển nhân sự tới công ty thành viên C (công ty "cháu")
  - Ví dụ: Công ty mẹ A - pháp nhân Nhật Bản, Công ty con B - pháp nhân Singapore, Công ty thành viên C (công ty "cháu") - pháp nhân Việt Nam.
    Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp từ công ty mẹ A đến công ty thành viên C C (công ty "cháu"). Quan hệ giữa Công ty A và Công ty C là quan hệ góp vốn gián tiếp.

- Trường hợp 2: Điều chuyển nhân sự tới công ty anh em
  - Ví dụ 1: Công ty mẹ A - pháp nhân Nhật Bản, Công ty con 1B - pháp nhân Nhật Bản, công ty con 2C - pháp nhân Việt Nam.
    Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp từ Công ty con 1B sang công ty con 2C. Quan hệ giữa công ty B và công ty C là quan hệ góp vốn gián tiếp.
    - Ví dụ 2: Công ty mẹ A - pháp nhân Nhật Bản, Công ty con 1B - pháp nhân Trung Quốc, công ty con 2C- pháp nhân Việt Nam.
    Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp từ công ty con 1B sang công ty con 2C. Quan hệ giữa công ty B và công ty C là quan hệ góp vốn gián tiếp.

- Trường hợp 3: Điều chuyển nhân sự từ công ty mẹ nhận chuyển nhượng vốn và đã có quan hệ góp vốn
  - Ví dụ: Công ty mẹ khi thành lập công ty C có pháp nhân Việt Nam: Công ty A - pháp nhân Nhật Bản
    Công ty mẹ mới đã nhận chuyển nhượng vốn từ công ty A: Công ty B - pháp nhân Nhật Bản

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp từ công ty mẹ mới B sang công ty con C

- Trường hợp 4: Điều chuyển nhân sự từ công ty góp vốn có tỷ lệ vốn góp thấp
  - Ví dụ 1: Công ty A - pháp nhân Nhật Bản cùng với công ty B - pháp nhân Việt Nam thành lập công ty liên doanh C, với tỷ lệ góp vốn của công ty A - pháp nhân Nhật Bản là 49%, công ty B - pháp nhân Việt Nam là 51%
    Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp từ công ty A - pháp nhân Nhật Bản tới công ty liên doanh C.
  - Ví dụ 2: Công ty A - pháp nhân Nhật Bản và công ty B - pháp nhân Việt Nam thành lập công ty liên doanh C, với tỷ lệ góp vốn của công ty A - pháp nhân Nhật Bản là 9%, công ty B - pháp nhân Việt Nam là 91%
    Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp từ công ty A - pháp nhân Nhật Bản sang công ty liên doanh C.

Xu hướng đẩy nhanh các quyết định về định hướng kinh doanh và cơ cấu tổ chức dưới dạng nhiều công ty cùng góp vốn như mô hình Công ty tập đoàn đang ngày càng trở nên phổ biến. Do đó, sẽ có rất nhiều chuyên gia nước ngoài được điều chuyển đến Việt Nam làm việc theo hình thức như trường hợp 1 và 2 nêu trên. Có nhiều trường hợp như trường hợp 1 (công ty B - pháp nhân Singapore là công ty nắm giữ cổ phần công ty Việt Nam) và trường hợp 2 (công ty A - pháp nhân Nhật Bản là công ty nắm giữ cổ phần cuối cùng; bởi vì công ty nắm giữ cổ phần chỉ có vai trò rất hạn chế trong quản lý và kinh doanh của công ty con, nên thông thường các doanh nghiệp sẽ không điều chuyển nhân sự qua các công ty nắm giữ cổ phần mà điều chuyển nhân sự trực tiếp đến công ty con.

Chúng tôi hiểu mục đích người lao động "Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp" không thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là để ngăn chặn tình trạng đóng tiền bảo hiểm xã hội hai lần tại Việt Nam và nước biệt phái. Xét từ mục đích này, những trường hợp nêu trên cũng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định là hợp lý. Chúng tôi đề nghị quý cơ quan ban hành thông tư quy định định nghĩa cụm từ "Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp" là "Nếu thể chứng minh quan hệ góp vốn gián tiếp hoặc trực tiếp giữa công ty điều chuyển và công ty tiếp nhận điều chuyển nhân sự thì sẽ được coi là Di chuyển nội bộ doanh nghiệp".

Cuối cùng, JCCI sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành cầu nối cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản. Thay mặt cho tập thể các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, JCCI sẽ tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp thành viên và đưa ra phương án đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Do đó, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ Chính phủ và các Cơ quan ban ngành.

Nơi nhận:
- Bộ công thương
- Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ kế hoạch đầu tư
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
- Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Hồ Chí Minh
- Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Chủ tịch

KOJI ITO